



VI - preparar os processos submetidos ao Conselho, juntando, ao final, extrato da ata relativa aos votos e respectiva decisão final;

VII - proceder, nas reuniões do Conselho, à leitura da ata anterior;

VIII - exercer outras atribuições necessárias ao pleno desempenho do Conselho.

CAPÍTULO VI DA DISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS

Art. 12. A distribuição far-se-á por sorteio no início ou no final de cada sessão e atenderá a igualdade na partilha entre os Conselheiros.

Parágrafo único. A ausência do Conselheiro não impede o recebimento de processo por distribuição.

Art. 13. Distribuído o processo e realizadas as anotações devidas, a Secretaria promoverá a conclusão do feito ao relator, no prazo de vinte e quatro horas ou no primeiro dia útil seguinte ao término desse prazo.

Art. 14. Os membros do Conselho deverão declarar-se impedidos de examinar, funcionar, discutir ou votar em processo de seu interesse pessoal, ou quando envolver interesse direto do cônjuge, parente consanguíneo ou afim, na linha reta ou colateral, até o terceiro grau.

Parágrafo único. O motivo do impedimento será registrado por escrito no processo, que será devolvido à Secretaria na sessão seguinte, para nova distribuição.

Art. 15. Em caso de vacância do cargo integrante do Conselho, os processos distribuídos e não relatados deverão ser entregues ao substituto.

Parágrafo único. Ocorrendo vacância por mais de dez dias, os processos serão redistribuídos conforme o estabelecido no art. 12.

CAPÍTULO VII DO JULGAMENTO

Art. 16. A Secretaria Executiva promoverá a inclusão na pauta de julgamento da primeira sessão seguinte de processo devolvido pelo relator.

Art. 17. A pauta de julgamento organizada pela Secretaria, aprovada pelo Presidente, será afixada em lugar próprio no prédio onde funcionam os órgãos de direção da Polícia Civil.

§ 1º A afixação da pauta de julgamento antecederá em quarenta e oito horas, no mínimo, à sessão em que os processos possam ser chamados.

§ 2º Encerrada a sessão, os processos em pauta que não forem julgados estão incluídos automaticamente na pauta da sessão seguinte.

Art. 18. Anunciada a apresentação do processo para julgamento, o Presidente oferecerá a palavra ao relator que, de forma escrita ou verbal, apresentará o seu relatório, fazendo menção aos memoriais, caso tenham sido apresentados.

Parágrafo único. Encerrados os debates, o Presidente colhe os votos e, se ocorrer empate, pronunciará o seu voto.

CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 19. O comparecimento às reuniões do Conselho é obrigatório. As ausências que se derem em razão de doença ou por outro motivo considerado justo deverão ser informadas ao Presidente, em tempo hábil, por qualquer meio de comunicação.

Art. 20. O desempenho da função de membro do Conselho será remunerado por *jeton*, a cada sessão a que comparecer o Conselheiro, respeitado o limite máximo de quatro sessões remuneradas por mês.

Art. 21. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente, depois de ouvido o Plenário.

Art. 22. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 06 DE FEVEREIRO DE 2007, 186º DA INDEPENDÊNCIA E 119º DA REPÚBLICA.

JACKSON LAGO
Governador do Estado do Maranhão

ADERSON LAGO
Secretário-Chefe da Casa Civil

EURÍDICE MARIA DA NÓBREGA E SILVA VIDIGAL
Secretária de Estado da Segurança Cidadã

DECRETO Nº 22.935 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2007

Dispõe sobre a regulamentação do Departamento de Operações Táticas Especiais - DOTE, no âmbito da Polícia Civil do Estado do Maranhão, integrante da estrutura da Secretaria de Estado da Segurança Cidadã.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual e de acordo com o disposto na Lei nº 8.508, de 27 de novembro de 2006, e no Decreto nº 22.925, de 05 de janeiro de 2007,

DECRETA:

Art. 1º O Departamento de Operações Táticas Especiais – DOTE, pertencente à Superintendência Estadual de Investigações Criminais, no âmbito da Polícia Civil do Estado do Maranhão, tem por finalidade o planejamento, a investigação e a execução de ações táticas especiais.

Art. 2º O DOTE será composto exclusivamente por Delegados de Polícia e Agentes de Polícia que possuam certificado oficial de conclusão de curso ou estágio em operações táticas especiais ministrado por qualquer unidade policial do Sistema de Segurança Pública do Brasil e aprovação em teste de aptidão física.

Parágrafo único. O DOTE contará com, no mínimo, um negociador para crise, um explosivista, um atirador policial de precisão e um pronto-socorrista, todos com certificado oficial de conclusão do curso respectivo.

Art. 3º O DOTE obedecerá aos princípios institucionais da Polícia Civil e aos seguintes princípios de operações táticas:



I - voluntariedade;

II - moralidade;

III - respeito à disciplina e às táticas e técnicas operacionais.

Art. 4º São competências do DOTE:

I - investigações e ações táticas nos casos de crime de extorsão mediante seqüestro;

II - ações táticas e resgate de reféns em crises que envolvam reféns instalados;

III - cumprimento de mandados judiciais de busca e de prisão de alto risco;

IV - auxílio em operações de combate ao narcotráfico e ao crime organizado;

V - operações conjuntas com as Polícias Federal, Rodoviária Federal, Militar e de outras unidades da Federação;

VI - varredura e reconhecimento de artefatos explosivos com a conseqüente destruição dos mesmos, sem riscos para a população;

VII - segurança para dignitários e autoridades brasileiras ou internacionais que se encontrem ou não em situação de risco no País;

VIII - ministrar cursos, estágios, aulas e palestras sobre operações táticas especiais para as Polícias Civil, Militar, Federal, Rodoviária Federal e demais órgãos do Sistema de Segurança Pública do Maranhão ou de outros Estados da Federação.

Art. 5º Os integrantes do DOTE serão submetidos a teste de aptidão física – TAF, que consistirá em:

I - corrida de 12 minutos: de 21 a 30 anos: 2.500m em 12 minutos; de 31 a 40 anos: 2.300m em 12 minutos; mais de 40 anos: 2.000m em 12 minutos;

II - flexão em barra: 5 (cinco) repetições;

III - flexão abdominal: 30 (trinta) repetições em 1 minuto.

§ 1º Semestralmente, os integrantes do DOTE serão submetidos a teste de aptidão física – TAF, na forma estabelecida neste artigo, sob a coordenação do Chefe do Departamento.

§ 2º O integrante do DOTE que não atingir a pontuação mínima para aprovação no teste de aptidão física será excluído, podendo submeter-se a novo teste 6 (seis) meses após a data oficial de sua exclusão.

Art. 6º Os integrantes do DOTE serão submetidos, semanalmente, a treinamento técnico e tático, sob a coordenação do Chefe do Departamento.

Art. 7º O DOTE contará com um Grupo de Negociação, um Grupo de Investigação e um Grupo de Resposta Tática.

Art. 8º A cor oficial do uniforme do DOTE é verde.

Art. 9º O símbolo do DOTE é uma luva metálica medieval empunhando um raio, com uma retícula de luneta “sniper” sobrepondo ao desenho, envoltos em um escudo.

Art. 10. Ao final de curso ou estágio em operações táticas especiais ministrado pelo DOTE será concedido aos aprovados o competente certificado de conclusão e o brevê, que é o símbolo do Departamento com asas nas laterais.

Parágrafo único. Os instrutores do curso ou estágio, além do certificado de instrução, receberão o brevê, que é o símbolo do Departamento acrescido de asas nas laterais e uma estrela na parte superior.

Art. 11. As autoridades policiais civis e militares do Sistema de Segurança Pública do Estado do Maranhão prestarão o auxílio necessário à solução dos problemas sob a atuação do DOTE.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 06 DE FEVEREIRO DE 2007, 186º DA INDEPENDÊNCIA E 119º DA REPÚBLICA.

JACKSON LAGO

Governador do Estado do Maranhão

ADERSON LAGO

Secretário-Chefe da Casa Civil

EURÍDICE MARIA DA NÓBREGA E SILVA VIDIGAL

Secretária de Estado da Segurança Cidadã

DECRETO Nº 22.936 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2007

Organiza e define as finalidades e competências da Secretaria de Estado Extraordinária de Minas e Energia, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, e

Considerando a necessidade de dar cumprimento ao disposto ao art. 70 da Lei nº 8.559, de 28 de dezembro de 2006, que trata da Reorganização Administrativa do Estado,

DECRETA:

Art. 1º Fica organizada, nos termos do art. 70 da Lei nº 8.559, de 28 de dezembro de 2006, a Secretaria de Estado Extraordinária de Minas e Energia.

Art. 2º Cabe à Secretaria de Estado Extraordinária de Minas e Energia articular junto às Secretarias de Estado a formulação, implementação, coordenação e acompanhamento das políticas públicas, assim como dos programas, projetos e atividades relacionadas a minas e energia, envolvendo indústria do petróleo, gás, exploração mineral e segmentos industriais correlatos, buscando o desenvolvimento econômico do Estado, a geração de emprego, renda e o bem-estar social, contribuindo de forma sinérgica com os demais órgãos estaduais e federais para a visibilidade da ação eficaz do Governo do Maranhão junto à sociedade.

Art. 3º Compete ao Secretário de Estado Extraordinário de Minas e Energia proceder à articulação, promoção e acompanhamento da execução dos programas de cooperação com instituições públicas e privadas, participar da formulação, coordenação e acompanhamento das políticas públicas a serem executadas pelos demais órgãos, objetivando o desenvolvimento dos recursos inerentes ao segmento de minas e energia do Estado.